

← LEGALOPS

CONFIDENCIAL · PRIVILEGIO ABOGADO-CLIENTE · USO INTERNO Y DEL PATROCINANTE · NO PUBLICAR

C-4713-2025 · 3ER JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO · JURI / ARAYA · SUMARIO · DEMANDANTE: JORGE JURI · PATROCINANTE: FRANCO ANABALÓN

C-4713-2025 — Cese de goce gratuito: *tablero del probatorio*

Nueve puntos de prueba, ocho días. Qué cubre cada punto, dónde está cada documento en OneDrive, quién testifica y con qué riesgo de tacha, cómo se cruza con C-6511 y qué falta hasta el 29. Estado al **21 de septiembre de 2026**.

21 SEP 2026

día 1 de 8 · confirmado por Franco
documentos hasta el 29-09

DÍAS QUE QUEDAN

8

vence el martes 29-sep

TESTIGOS

5

ofrecidos

según Franco, el 21 ·
verificar OJV el 22

PUNTOS CON
DOCUMENTO

5 / 9

5, 6 y 7 se cierran con
un certificado cada uno

FRUTOS DESDE EL 14-
11-2020

\$187,8 M

71 meses · cuota de
Jorge ≈ \$62,6 M

DIRECTORIO DE
PRUEBAS

**Abrir
carpeta ↗**

las 12 carpetas, cada
archivo con su MD5 ·
reemplaza el Drive de
marzo que Franco nunca
pudo abrir

§1 El reloj — 8 días, art. 686 → 90 CPC

Resolución del 17-09-2026  notificada por el estado; 18, 19 y 20 feriados; día 1 el lunes 21. El sábado cuenta (el folio 35  [ebook pág. 69](#) lo dice). Franco lo confirmó por correo el 21: «hoy es primer día del probatorio... acompañar todos los documentos a más tardar el día 29-09-2026».

DÍA 1 • HOY

Lun 21

Franco acompaña documentos y ofrece testigos. Jorge comparte OneDrive.

DÍA 2

Mar 22

Último día de nómina (art. 90 inc. 2), para las dos partes. Leer en la OJV el escrito del 21.

DÍA 3

Mié 23

Certificados CBR (San Miguel primero) y de estado de C-6511, C-4776, RIT 1770.

DÍA 4

Jue 24

Pedir exhibición (art. 349) y absolución de Aída y Christian (art. 385).

DÍA 5

Vie 25

Una sola base de renta. ¿Testigos citados?

DÍA 6

Sáb 26

Cuenta como día. Sin audiencia.

DÍA 7

Lun 28

Testimonial 09:00, Huérfanos 1409 piso 17 (abogados por vía telemática, art. 77 bis).

DÍA 8

Mar 29

Testimonial 09:00. Vence el término: documentos, exhibición y absolución hasta hoy.

LO QUE AÚN PUEDE MOVER EL RELOJ

El «Incidente — De Común Acuerdo» del 09-sep sigue sin leer en la Historia de la OJV. Si fuera una suspensión del art. 64 inc. 2 acogida, los plazos se suspenden. Franco dice que el probatorio «inició», lo que es incompatible con una suspensión vigente. Sigue siendo inferencia: se cierra el 22 en la OJV.

§2 Lo que ellos contestaron — y lo que se les escapó

Contestación de 24-sep-2025 (folio 32), firmada por Eduardo Achu Moscoso y Nicolás del Real Castillo por Aída Rosemarie Laso Tirapegui y Christian Mauricio Araya Laso. Los mismos abogados litigan C-6511: todo lo que se diga aquí lo leen allá.

Confesión 1 — arriendan, y dan los roles SII

§74 • TAMBIÉN §§37, 38 Y 72 •  [EBOOK PÁG. 66](#) • [PÁG. 58](#)

«el mandato conferido expresamente facultaba a nuestros representados para arrendar los bienes raíces de la causante, habiéndose celebrado en ejercicio de dicha facultad contratos de arriendo respecto de (1) inmueble Rol SII 387-383... (2) inmueble Rol SII 387-384... y el (3) inmueble Rol SII 3228-3»

Tres inmuebles identificados por rol, con contratos de arriendo reconocidos por escrito. **Resuelve los puntos 2 y 4 con su propia firma** y abre la exhibición del art. 349: los contratos existen, ellos lo dicen. Cruce: SII/DEDECON 14859  certifica que 387-383 y 387-384 **no registran ingresos por arriendo declarados**.

Confesión 2 — dicen que pagan el impuesto territorial; dos documentos dicen que no

§37  [PÁG. 58](#) • CONTRA [CERTIFICADO TGR](#) Y [COMPROBANTE](#)

«preocupándose de su mantención, lo que implica pagar sus servicios básicos, gastos comunes, reparaciones e impuesto territorial»

Certificado TGR: Chile España 8316-B debe **\$1.325.978** de contribuciones (15-mar-2026). Comprobante: **\$672.834** de contribuciones de las bodegas los pagó Jorge (07-dic-2022). Mientras ellos cobran, Jorge paga. Falta el certificado TGR del resto de los roles: con uno es un ejemplo, con todos es un patrón.

Confesión 3 — invocan un mandato que, en su propia versión, se extinguió el 14-11-2020

§§4, 36, 37 Y 73 · ART. 2163 N° 5 CC · §73 PÁG. 64 · DEFUNCIÓN

Ellos fijan las dos fechas: mandato del 18-feb-2019 y muerte de Marta el 14-nov-2020, y dicen administrar «hasta el día de hoy». **El mandato termina por la muerte del mandante.** Su respuesta anticipada es el §73: mandato tácito entre comuneros (arts. 2305 y 2081 CC, CS 37.999-2017). El 2081 autoriza a administrar y conservar, no a quedarse los frutos: quien cobra la renta de un bien indiviso la debe a la comunidad (arts. 2308 y 2310 CC). **Jurisprudencia:** la Corte Suprema, Rol 6.566-2018 (4.ª Sala, 16-12-2019), casó a la C.A. de La Serena por aplicar los arts. 2081 y 2305 «por sobre la norma especial del art. 655» y acogió el cese: el uso de la cosa común «no supone atribuir a un comunero en exclusiva los frutos... la ley se los adjudica expresamente a todos los comuneros en proporción a sus cuotas». Y la regla 1.ª del propio 2081 da a cualquier comunero el derecho de **oponerse** a la administración de otro: Marisol y Jorge se opusieron (acta C-6511, pos. 15-16; esta demanda). Con oposición expresa no hay mandato tácito. Cita en [demanda modelo C-5162-2022, pág. 4](#) · detalle y grado de certeza en [§12](#).

⚠ **Cuidado con C-6511:** allá la tesis es que Marta nunca compareció al mandato. Aquí se argumenta «**aun en la hipótesis de la contraria**»: si el mandato valiera, se extinguió el 14-11-2020. Nunca «el mandato válido se extinguió». Ver [§6](#).

Sus tres excepciones y la crítica que da en el blanco

LO QUE HAY QUE CONTESTAR · PUNTOS 9 Y 3 · §62 PÁG. 63

1. Falta de legitimación activa por indignidad pendiente en C-4776-2025 → punto 9: es su excepción, la prueban ellos (art. 1698 CC) y no existe sin sentencia (art. 974 CC). **2. Litispendencia por conexidad** con C-4776. **3. Ineptitud del libelo**, y dentro, el §62: «la demanda alega el uso y goce gratuito, lo que supone que no se percibieron frutos».

La respuesta al §62 está en su §74: si arrendaron a terceros y cobraron, el goce no es la ocupación física sino **la percepción de los frutos**. Quien arrienda y se queda la renta goza más plenamente que quien habita. Se alega así, con su párrafo al lado, no se descubre en la audiencia.

La pinza — y por qué el 17-09 la desarmó

§§76-80 · [PÁG. 67](#) + FOLIO 43 · [RESOLUCIÓN DEL 17-09-2026](#)

Primero pidieron que la sentencia rechace la indemnización porque el daño no se probó (§§76-80: la reserva del 173 no procede en extracontractual, CS 4325-2013). Después, en el folio 43, pidieron sacar «naturaleza y monto» del punto 3 para que no se pudiera probar. **El tribunal dejó el punto 3 intacto.** La puerta está abierta 8 días: **si el número entra ahora, los §§76-80 se les dan vuelta.** Si la Corte llegara a tocar el punto 3: la

demanda se funda en la comunidad (2304 ss., 2308, 2310 CC), que no exige dolo, y la cita de Alessandri de su propio §78 admite la reserva del 173 en «relaciones jurídicas preexistentes». Una comunidad hereditaria lo es.

Contraataque: las 10 bodegas y el rol 423-429

NO ES EXCEPCIÓN FORMAL · VUELVE COMO PRUEBA ·  [PÁG. 54](#) · [PÁG. 59](#)

Sostienen que Jorge ocupa sin título el rol 423-429 (uno de los que demanda), que ocupó 10 bodegas de su abuela y que percibió la renta de Chile España 8316-B. Espejo: ellos detentan cinco bodegas sin título (H-036) y el acceso a las bodegas y al mausoleo se negó el 19-ene-2023 y por requerimiento notarial el 10-sep-2025.

La versión de Jorge sobre cada una tiene que estar escrita antes de la absolución de posiciones, no improvisada en ella.

§3 Los nueve puntos — prueba y ruta en OneDrive

Carpeta compartible con Franco: [_Active0ps/Legal0ps/CHL-2026-C-4713-2025/Prueba-por-punto-de-prueba/](#) — 47 archivos con manifiesto MD5 e  [PDF de esta página](#) · [consolidado \(HTML\)](#). Sin el diagnóstico de TDAH ni el peritaje sociofamiliar ([§6](#), cruce 5). Cada pieza lleva su **fuerza**

probatoria: [PÚBLICO · PLENA FE](#) [CONFESIÓN · PLENA PRUEBA](#) [PRIVADO DE LA CONTRARIA · ART. 346](#)
[PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN](#) [PRESUNCIÓN · ART. 426](#) [CÁLCULO PROPIO · NO ES PRUEBA](#) —
detalle y norma en el desglose del 21-09 ([§1](#) y [§2](#)).

1 Titular o titulares del dominio de los inmuebles. Hechos y antecedentes que lo acreditan

CUBIERTO

CARGA: NOSOTROS · EL PUNTO QUE SOSTIENE A LOS OTROS OCHO · CARPETA 01_DOMINIO

- Certificado de posesión efectiva, 28-02-2025  bee9fe7c... [PÚBLICO · PLENA FE](#)
- Dominio vigente CBR Santiago: fs. 34771 N° 50450, 34772 N° 50451, 34773 N° 50452 (2022) [PÚBLICO · PLENA FE](#)
- **Dominio vigente CBR San Miguel, fs. 13163 vta N° 12200 — primero:** Chile España 8316-B no está en la posesión efectiva y es el 70 % del número [PÚBLICO · PLENA FE](#)

2 Si los demandados ocupan los inmuebles; título de la ocupación y si es a título gratuito

CUBIERTO

CARGA: NOSOTROS · EL TÍTULO LO PRUEBAN ELLOS · CARPETA 02_OCUPACION-Y-TITULO (21 ARCHIVOS)

- Cuentas de agua Chile España 8316-B a nombre de Claudia Orellana  [121 págs., titular en pág. 1](#); ENEL LC30 D508 a nombre de Paula Acevedo B.  [30 boletas, mar-2026 en pág. 1](#) y D509 , sep-2023 → mar-2026 [PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN](#) → plena con **oficio** a ENEL / Aguas Andinas
- WhatsApp: transferencias de Rosemarie a Marisol «por arriendo» (\$100.000 / \$200.000)  y recorte donde reconoce percibir arriendos  [PRIVADO DE LA CONTRARIA · ART. 346](#)
- Constatación de Rodrigo Opazo en LC30: stickers CENSO en 508  [pág. 1](#) y 509 [pág. 2](#), portería [pág. 4](#), instructivo de mudanzas [pág. 3](#) (4 fotos en un PDF) · 6 audios del 02-04-2026 con transcripción  [transcripción](#): el conserje Julio confirma arriendo a personas

naturales **PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN** → vale lo que valga Rodrigo declarando

- 5 fotos de Chile España 8316-B (27-03-2026) [PDF, 5 págs.](#)
PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN
- ⚠ Fecha de la constatación: 15-05 en el KANBAN, 23-05 en el índice de evidencia. Confirmar con Rodrigo antes de que declare
- Su §74 ya confiesa la ocupación por arrendatarios **CONFESIÓN · PLENA PRUEBA**: el punto se gana con exhibición (art. 349) + testigos

3 Acción u omisión dolosa o culpable con perjuicios; naturaleza y monto

EN CURSO

CARGA: NOSOTROS · EL PUNTO QUE VALE EL PROBATORIO ENTERO · CARPETA 03_PERJUICIOS-NATURALEZA-Y-MONTO

- TGR: deuda de contribuciones Chile España \$1.325.978 (15-03-2026) 709431fc...
PÚBLICO · PLENA FE
- Comprobante \$672.834 pagados por Jorge, contribuciones de las bodegas (07-12-2022) [PDF ce2f14c8...](#) **PÚBLICO · PLENA FE**
- Carta certificada de cese del uso gratuito enviada por Jorge (28-05-2024), certificado de envío **PÚBLICO** — el reclamo extrajudicial anterior a la demanda
- Solicitud notarial FEA de acceso al mausoleo y bienes (10-09-2025), sin respuesta **PÚBLICO · PLENA FE** · el silencio: **PRESUNCIÓN · ART. 426**
- SII/DEDECON 14859: roles 387-383 y 387-384 sin ingresos por arriendo declarados **PÚBLICO · PLENA FE**
- Serie mensual de renta de mercado por propiedad (base de cálculo, §5) [CSV](#)
CÁLCULO PROPIO · NO ES PRUEBA
- La base son tasaciones de corredor: se sostiene si Daniela y Virginia declaran
- Certificados TGR del resto de los roles · aviso del SII a Jorge por arriendos que no percibe (ubicar)

4 Avalúo comercial de los inmuebles y valor de arriendo según ubicación

OBJETABLE

CARGA: NOSOTROS · CARPETA 04_AVALUO-Y-RENTA (6 TASACIONES)

- Daniela Escanilla, RE/MAX Diamante, 11-03-2026: Chile España EV-04899 (arriendo \$2.119.580 · valor \$290.485.981), D508 EV-04910 y D509 EV-04907 (\$362.560 · \$68.209.025) **PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN**
- Virginia Guiñez, RE/MAX TrueHome, 31-03-2026: La Cisterna EV-14659 D508 EV-14696 D509 EV-14701 (9,7 UF/mes) — la máxima, y la base de la serie de la RE
PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN
- Dos tasaciones por departamento con valores distintos: se acompaña **una sola base** (la máxima) y se explica por qué
- Son «tasación online» de corredor: documento privado, objetable. Las dos corredoras están en la lista para reconocerlas
- Bodegas de Diagonal Paraguay 254 y estacionamiento: sin tasación (Portal Inmobiliario \$150.000 en marzo; estimativo ≈ \$54.750 en la serie RE). **Un solo número con una sola fuente antes del 29**

5 Antecedentes y estado de la causa C-6511-2022 (6° JC Santiago)

FALTA

CARGA: AMBAS · CARPETA 05 VACÍA

- Certificado de estado o carátula desde la OJV. Costo cero. Acompañar el estado, **sin comentar el informe pericial** (ver [§6](#))

6 Antecedentes y estado de la causa C-4776-2025 (19° JC Santiago) — indignidad

FALTA

CARGA: AMBAS · ES LA DEFENSA CENTRAL DE LA CONTRARIA · CARPETA 06 VACÍA

- Certificado de estado: sin sentencia, demandado sin notificar (exhorto a Canadá). El mismo documento desarma el punto 9. Y si **ellos** lo acompañan: art. [975](#), cinco años desde la posesión efectiva del 02-09-2021 ya cumplidos sin notificación ([§6 · 8](#))

7 Antecedentes y estado de la causa RIT 1770-2024 (7° JG Santiago)

VERIFICADO · ACOMPAÑAR

CARGA: AMBAS · CARPETA 07 VACÍA

Verificado con documento: el fiscal adjunto Víctor Manuel Vidal Moya cerró la investigación y decidió **no perseverar** el **21-03-2025** (art. [248](#) letra c CPP) «por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación»; el 7° JG fijó la audiencia de comunicación para el **09-05-2025** y ese día aprobó el término y **rechazó la reapertura** pedida por la querellante. Lo que la contestación afirma es efectivo. No es sobreseimiento ni absolución: no juzga los hechos.

- Respuesta de la Fiscalía (SIAU, folio 140639412474, 09-10-2025): fecha, causal y resultado de la audiencia  **PÚBLICO**
- Ebook penal RIT 1770-2024 (43 págs.): resolución del 27-03-2025 que tiene presente el cierre y fija la audiencia  [pág. 33](#) · reapertura «discútase en audiencia» [pág. 35](#) · reposición de la contraria que fija la cronología [pág. 37](#) **PÚBLICO**
- Cómo entra: certificado de estado del 7° JG (o esta respuesta de la Fiscalía) con una línea en observaciones: «la decisión de no perseverar no constituye pronunciamiento sobre los hechos ni sobre la responsabilidad civil» ([§9](#))
- Falta el acta de la audiencia del 09-05-2025 (no está en el ebook de 43 págs.): bajar de la OJV penal

8 Antecedentes, términos y vigencia del mandato general de administración

CUBIERTO

CARGA: ELLOS LO INVOCAN · NOSOTROS PROBAMOS LA EXTINCIÓN · CARPETA 08_MANDATO-Y-EXTINCION

- Mandato general Rep. 2704-2019 (18-02-2019), copia certificada del Archivo Judicial  **PÚBLICO · PLENA FE**
- Certificado de defunción de Marta Adriana Tirapegui Domínguez (14-11-2020)  → art. [2163](#) N° 5 CC **PÚBLICO · PLENA FE**
- Formulación: «aun en la hipótesis de la contraria, se extinguió». Nunca conceder que Marta lo otorgó (C-6511)

9 Efectividad de la falta de legitimación activa del demandante. Hechos y circunstancias que lo acrediten

CUBIERTO

CARGA: ELLOS · TEXTO EN SINGULAR DESDE EL 17-09 · CARPETA 09_LEGITIMACION-ACTIVA

- Posesión efectiva: Jorge heredero en representación de su madre Marta Adriana Laso Tirapegui (+1982)  PÚBLICO · PLENA FE
- Mismo certificado del punto 6: sin sentencia de indignidad no hay falta de legitimación (art. 974 CC)

§ 4

Testigos — quién, sobre qué, con qué tacha, y si están validados

Lista definitiva enviada a Franco el 27-03-2026 (5 personas)  [lista definitiva, pág. 3](#), tras la preliminar del 20-03  [pág. 1](#) y la depurada del 25-03  [pág. 2](#). El 21-09 Franco escribió que ofreció «los testigos que me indicaste». **Validado hoy significa: confirmado por Jorge en marzo.** No consta reconfirmación para el 28/29 ni citación por receptor (Franco dijo el 24-03 que los notificaría). Las tachas del art. 358 CPC no impiden declarar: se oponen antes de la declaración y el tribunal las resuelve en la sentencia.

TESTIGO	RELACIÓN · COMUNA	PUNTOS	HECHO PROPIO QUE APORTA	TACHA
Virginia Guíñez Cortez corredora RE/MAX TrueHome · psicóloga forense	Corredora de Jorge (venta de bienes propios) · Las Condes	4 · 3	Sus tres tasaciones del 31-03 y el valor de arriendo de mercado. Su ítem 2 (venta por falta de liquidez, «omisión dolosa») es conclusión, no hecho: acotar a lo que tasó y vio.	N° 6 F interés relació vigente parente
Daniela Escanilla Matus corredora RE/MAX Diamante · ing. ejecución	«Prima lejana» · Vitacura	4 · 2 · 3	Sus tres tasaciones del 11-03; visita a las propiedades para verificar ocupación (anunciada en marzo: ¿se hizo?). Su relato de «abuso patrimonial... fraude, estafa» es calificación jurídica: el tribunal no la valora. Acotar.	N° 1 I si el p del 4.º el grad del 28
Rodrigo Jesús Opazo Iturra ingeniero civil industrial	Amigo de la infancia · Machalí (O'Higgins)	2	Fue a Lord Cochrane 30, fotografió 508 y 509 (stickers CENSO), la portería y el instructivo; el conserje le dijo que están arrendados a personas naturales (audios 02-04). El hecho propio más limpio del punto 2.	N° 7 F amistad contrar hechos
María Soledad Riquelme Laso psicóloga clínica	Prima hermana · Las Condes	2 · 3 · 8	Que desde 2017 los demandados administran, arriendan y usufructúan los bienes; que Rosemarie ofreció a Marisol una suma para que desistiera «del juicio principal» y no explicó qué pasaría con los arriendos. ⚠ Su lista dice \$75 M; en C-	N° 1 S 4.º gra

TESTIGO	RELACIÓN · COMUNA	PUNTOS	HECHO PROPIO QUE APORTA	TACHA
			21990 aparece otra cifra: fijarla antes de que declare.	
Marisol Elizabeth Laso Tirapegui profesora de castellano	Tía · heredera y comunera · co-demandante en C-6511 · Las Condes	2 · 3 · 1	Única heredera que recibe transferencias de Rosemarie «por arriendo», montos que estima poco transparentes; acceso al mausoleo y a las bodegas bloqueado; ha visto ocupantes en Gran Avenida. Hecho propio fuerte y corroborado por los WhatsApp.	N° 1 + 3.er gr interés comunera

DESCARTADOS EL 25-03 (NO VAN)

Sofía Anaís Navarrete Molina (hija de Daniela Molina; las 5 bodegas de Diagonal Paraguay 254 y el acceso negado el 19-ene-2023) y Daniela Andrea Molina Rivera (pareja; consecuencias del conflicto). Motivo declarado a Franco: falta de disponibilidad, por enfermedad crónica grave o por estar fuera de Chile. Sus hechos entran por documento (libro de visitas 22-01-2023, cartas certificadas) o por absolución de posiciones.

LO QUE DECIDE SI HAY TESTIMONIAL EL 28

1) Que la nómina ofrecida el 21 sea esta y esté completa: nombre y apellido, domicilio, profesión u oficio (art. 90 inc. 2). 2) Que cada testigo esté **citado**: sin citación, el que no llega no se puede forzar y no hay segunda fecha. 3) Que Daniela y Virginia estén: sin ellas, las seis tasaciones son papel objetable. Tres preguntas a Franco, una por mensaje.

§5 El número — frutos civiles desde el 14-11-2020

Nominal, sin reajuste ni intereses, 71 meses (nov-2020 → sep-2026), UF del día 1 de cada mes. Regla de valor (la misma de la RE): primero el documento de ellos; si no hay, el máximo de las tasaciones; si no hay tasación, estimativo con fuente y método declarados. Serie completa en la carpeta 03.

INMUEBLE	ROL SII	BASE DEL VALOR	MENSUAL	71 MESES
Casa Chile España 8316-B, San Miguel	3228-3	tasación 53,2 UF (Daniela = Virginia)  Daniela  Virginia	\$2.119.580	\$134.101.821
Depto 508 Lord Cochrane 30	387-383	máx. tasación 9,7 UF (Virginia)  Virginia  Daniela	\$386.465	\$24.450.896

INMUEBLE	ROL SII	BASE DEL VALOR	MENSUAL	71 MESES
Depto 509 Lord Cochrane 30	387-384	máx. tasación 9,7 UF (Virginia)  Virginia  Daniela	\$386.465	\$24.450.896
Bodegas Diagonal Paraguay 254 (×4)	387-491 · 423-429	estimativo proporcional  serie (columna bodegas4 UF)	≈ \$54.750	\$4.784.561
Total nominal  CSV mes a mes, UF del día 1				\$187.788.174

LA TABLA DE MARZO NO ES ESTA

El correo del 16-03 a Franco decía **\$191.660.800** (64 meses a \$2.994.700, con D508/D509 de Daniela y bodegas a \$150.000). Están a 2 %, pero con bases distintas en tres unidades. **Dos cifras nuestras para el mismo mes son munición de la contraria.** Lo que entre a C-4713 usa esta base; la de marzo queda como piso, no como segunda versión.

§ 6

Riesgos cruzados con C-6511-2022 — la causa madre

Mismos demandados, mismos abogados (Achu / del Real), mismo patrocinante (Franco por Jorge y Marisol). C-6511 pide la nulidad de la compraventa del 504-D hecha con el mandato, la restitución, \$50 M de perjuicios para Jorge y reserva del art. 173 inc. 2 para frutos. Cada palabra de C-4713 se lee allá.

1 · El mandato: extinguido aquí, inexistente allá

En C-4713 el camino corto es «se extinguió por muerte» (2163 N° 5). En C-6511 la tesis es que Marta **no compareció** (huella inhábil, art. 412 N° 2 COT; CS 11774-2024): el mandato no vale desde el origen. Si en C-4713 se escribe «el mandato válido se extinguió», la contraria lo lleva a C-6511 como admisión.

Fórmula: «aun en la hipótesis de la contraria, el mandato que invocan se extinguió el 14-11-2020; sin perjuicio de lo que se discute en C-6511 sobre su otorgamiento». Y punto 8 sin adjetivos.

2 · Punto 5: el estado de C-6511 entra, el informe pericial no se comenta

C-6511 está en prueba: informe de Janira (D1 inhábil, D2 sin mirar) objetado por Achu el 15-09. El certificado de estado se acompaña como está. **Nada de «la pericia demostró»:** la ampliación a D2 está pendiente y una frase de más aquí fija posición allá.

3 · Una sola puerta por mes: C-4713 · C-6511 · RE

C-4713 cobra frutos desde el 14-11-2020. C-6511 reserva frutos y perjuicios (173 inc. 2) y pide \$50 M por la herida de origen. La RE pedirá lucro cesante desde el 18-02-2019 de todas las propiedades. **Los mismos meses no se cobran dos veces:** lo que C-4713 conceda por 508, 509, Chile España y bodegas desde nov-2020, la RE lo descuenta; los \$50 M de C-6511 se deslindan antes de presentar la RE.

Su §62 («goce gratuito supone que no hubo frutos») y una eventual excepción de litispendencia en la RE se contestan con el mismo cuadro: tres acciones, tres títulos, un solo peso por mes.

4 · Absolución de posiciones: si la pedimos, la piden

Si se pide la absolución de Aída y Christian (art. 385), la contraria pedirá la de Jorge, que está en Canadá. Franco tiene poder amplio (art. 7 incs. 1º y 2º) y en C-6511 ya se litigó su autorización para absolver (reposición de la contraria, 08-08). **Lo que Jorge conteste en C-4713 sobre las 10 bodegas, el rol 423-429 y la renta de Chile España se lee en C-6511 y en C-4776.** La versión escrita de cada hecho, antes.

5 · Los documentos de salud no entran a esta causa

El correo del 16-03 dejó en la carpeta de Drive el diagnóstico de TDAH y el borrador de peritaje sociofamiliar «a criterio» de Franco. El rubro de la descompensación es de la RE (ítem 11), aparte por decisión de Jorge; en C-4713 ya se rechazó «TDAH → pérdida de ingresos»; C-4776 necesita a Jorge impedido 2017-2020 y la RE lo necesita funcional 2000-2019. Un documento clínico en este expediente lo citan en los tres. **La carpeta de OneDrive no los incluye.** Franco ya desechó el peritaje socioeconómico en octubre de 2025 («no veo utilidad»).

6 · Testigos compartidos

Marisol es co-demandante en C-6511 y testigo aquí; María Soledad declararía sobre la oferta de Rosemarie para que Marisol desistiera «del juicio principal», que es C-6511. Lo que digan en esta testimonial queda en un expediente que la contraria puede acompañar allá. **Las cifras (la oferta) y las fechas (desde 2017) se fijan con documento antes del 28, o no se dicen.**

8 · Si acompañan el estado de C-4776: el art. 975 CC ya corrió

C-4776-2025 (indignidad contra Jorge, 19º JC) es su punto 9. Jorge **no está notificado** (exhorto por el consulado). **Art. 975 CC: «la indignidad se purga en cinco años de posesión de la herencia.»** Posesión efectiva concedida el **02-09-2021** (Res. Ex. 57.308, inscripción 55.120/2021), publicada el 15-09-2021: los cinco años se cumplieron el **02-09-2026** (o el 15-09). En Chile la sola presentación de la demanda no interrumpe: se exige notificación válida. La propia demandante lo alega por adelantado en el ¶167 de su demanda, y Franco dijo en nov-2025 «capaz que va a estar prescrita».

Cómo se usa en C-4713: si acompañan el certificado de C-4776, en observaciones a la prueba se dice lo seguro (art. 974: sin sentencia no hay indignidad) y, como argumento adicional, que la acción que invocan estaría purgada por el 975 desde el 02-09-2026 sin haberse notificado. **Tres preguntas siguen abiertas y las decide Franco:** desde cuándo corren los cinco años (¿desde la muerte, 14-11-2020, por la posesión legal del art. 722?), si el 975 es prescripción o caducidad, y si basta presentar o hace falta notificar. Hasta esa

respuesta es hipótesis, no posición; y lo que se escriba aquí tiene que calzar con la contestación v3 de C-4776, ya redactada.

7 · Prescripción: fundar en comunidad, no en el 2314

Demanda del 01-04-2025; frutos desde nov-2020. Si se calificara extracontractual (art. 2332, 4 años), los primeros meses (nov-2020 → mar-2021) quedarían expuestos. Fundada en la comunidad (2308, 2310 CC) la prescripción es la ordinaria de 5 años (2515). Y el abandono (152 CPC) borraría la interrupción (2503): con el probatorio abierto el reloj se reinició el 17-09 → ~17-03-2027.

§ 7

Escritos de la contraria donde reconocen que administran, arriendan y ocupan

Mismas partes, mismos abogados. Lo dicho en C-6511 entra a C-4713 por el art. 398 inc. 2 CPC (confesión en juicio diverso entre las mismas partes: puede valer como prueba completa) con copia autorizada del folio y el certificado del punto 5. Once citas con página en el desglose del 21-09, §3.

#	CAUSA · ESCRITO	CITA	RECONOCE	FUERZA
E-1	C-4713 · contestación folio 32 · §74  pág. 66	«habiéndose celebrado... contratos de arriendo respecto de (1) Rol SII 387-383... (2) Rol SII 387-384... y el (3) Rol SII 3228-3»	Contratos de arriendo sobre tres roles, con fojas del CBR	★ confesión judicial; prueba
E-2	C-4713 · contestación · §38  pág. 58	«ese uso y goce pertenece a los terceros a quienes se le han arrendado dichos inmuebles»	Ocupación por arrendatarios que ellos pusieron	confesión
E-3	C-4713 · contestación · §72  pág. 66	«Dicha administración no se limita a cobrar rentas»	Cobran rentas	confesión
E-4	C-4713 · contestación · §37  pág. 58	«pagar sus servicios básicos, gastos comunes, reparaciones e impuesto territorial» · «dar en arriendo... bajo condiciones de mercado»	Arriendan a precio de mercado (fija el estándar del punto 4); dicen pagar contribuciones y la TGR dice que no	confesión judicial; falsa confesión instruida en pública

#	CAUSA · ESCRITO	CITA	RECONOCE	FUERZA
E-5	C-4713 · contestación · §§4, 36, 73 📄 pág. 64	Mandato 18-02-2019 · Marta + 14-11-2020 · administran «hasta el día de hoy» · en subsidio, mandato tácito entre comuneros (2305, 2081)	Administración post-mortem; su título después de la muerte es el 2081	confe admis marco
E-6	C-4713 · contestación · §62 📄 pág. 63 y contrademanda de hecho 📄 pág. 54	«el "uso y goce gratuito"... supone que no se percibieron frutos» · Jorge ocupa el rol 423-429 y 10 bodegas	Reconocen, para atacar, que el objeto son frutos percibidos	argun conte §74
E-7	C-6511 · dúplica folio 22 · ebook págs. 86-87 📄 PDF pág. 16	Aída «ha continuado administrando... percibiendo el producto de arriendos» (art. 2168)	Percepción de arriendos después de la muerte, por escrito, en 2022	confe juicio 398 in
E-8	C-6511 · dúplica · ebook págs. 81-83 📄 PDF pág. 11	Marta trasladada en 2017 a un depto arrendado (503) porque el 504-D «no disponía del espacio»	Ellos ocuparon el 504-D desde 2017 (⚠️ nuestra réplica lo admitió; el 504-D es de C-6511, no mezclar)	confe juicio
E-9	C-6511 · dúplica · ebook pág. 84 📄 PDF pág. 13 y 3.4 pág. 90 📄 PDF pág. 20	«Jorge ocupaba gratuitamente las bodegas» · «suspender todas sus actividades profesionales por 39 meses»	Origen del contraataque de las bodegas	afirma parte docur
E-10	C-6511 · pliego de posiciones folio 207 · pos. 15 y 19 (31-07-2026) 📄 acta, Marisol pág. ≈4 · Franco pág. ≈11	«cómo es efectivo que han autorizado y consentido en que doña Aída... continúe con la administración de los bienes»	Su propia pregunta da por hecho que Aída sigue administrando en 2026	posici = afir poner
E-11	C-6511 · pliego · pos. 8 y 9 📄 acta pág. ≈2	«ejecutó correctamente el mandato general de administración y disposición de bienes»	Administró y dispuso bajo el mandato	ídem

POR LEER ENTERO, CON PÁGINA

Contestación de C-6511 (2022) y demanda de C-4776 (indignidad, 2025), de los mismos abogados; y el folio 228 de C-6511 donde pidieron la carpeta penal.

La absolución de posiciones de C-6511 (31-07-2026) — lo que ya declaramos y lo que concedimos

Acta de la 2.^a citación, receptora Andrea Vásquez Delaunoy, pliego a folio 207. Marisol por sí; Franco por Jorge («no podrá contestar preguntas sobre hechos propios»; la contraria incidentó nulidad tras la pregunta 12; Franco alegó convalidación; el tribunal quedó en resolver). Transcripción literal en el repo; análisis en el desglose del 21-09, [§4](#). Acta escaneada:  [Marisol págs. 1-6](#) ·

 [Franco por Jorge págs. 7-12](#).

POSICIÓN	RESPUESTA	EN C-4713
Marisol 4	«mi mamá tenía un patrimonio de alrededor de 2 millones de pesos mensuales causados por arriendos... y lo del montepío»	Orden de magnitud de la renta 2017-2020 confesión de Marisol (vale contra ella) pero la contraria no contravierte → presunción, c
Marisol 8 · 14	«nunca dio cuenta de lo que recibía de arriendo» · «después de un año de fallecida mi mamá le pedí cuenta yo y Jorge... nunca acreditó con boleta o factura»	Sin rendición; primer requerimiento ~nov 2025
Marisol 15-16 + aclaratoria	«no he autorizado ni consentido, tajantemente lo digo, lo mismo mi sobrino Jorge Juri» · «Aída sola se adjudicó ese papel... después de fallecida mi mamá» · «siguió Aída administrando los bienes hasta el día de hoy»	Cae el mandato tácito del 2081 (su §73 comuneros. Marisol lo repite el 28/29 cor
Franco 3 · 19-20	«propiedades arrendadas y montepío» · «no es efectivo [que hayan consentido], incluso se inició un proceso judicial »	C-4713 es el acto concreto de la negativa
Franco 18 — lo concedido	« es efectivo , había confianza en la gestión de doña Aída... nunca cuestionó la administración... durante los últimos años de vida de dicha mandante»	 Dirán: consintieron → <u>2081</u> → sin culpa. Confianza es en vida de Marta y bajo mar 14-11-2020, cuando el mandato terminó · (Franco 14: «la relación se dañó... al desc un mes de vida de Marta se reclama aquí
Franco 2 · 11 · Marisol 4-5	Jorge no volvió a Chile desde 2015 · Marisol no contribuyó a la mantención	Alimentan C-4776 / C-21990, no C-4713. signo)
Franco (todo)	Declaró «a partir de lo que Jorge me ha informado»	Si el tribunal anula, la contraria pedirá en Jorge en persona o por videoconferencia bodegas, rol 423-429, renta de Chile Esp requerimiento de cuentas 2021

EL PLIEGO QUE CONVIENE PEDIRLES A ELLOS (ART. 385) – HECHOS PERSONALES, CADA UNO NACIDO DE UN ESCRITO SUYO

1) Que desde el 14-11-2020 perciben las rentas de los roles 387-383, 387-384 y 3228-3. 2) Que no han rendido cuenta a Jorge ni a Marisol. 3) Que no han pagado las contribuciones del rol 3228-3. 4) Que Jorge pagó \$672.834 el 07-12-2022. 5) Que no han distribuido rentas salvo \$100.000 y \$200.000 a Marisol. 6) Que no declararon ante el SII ingresos por arriendo de 387-383 y 387-384. 7) Que negaron el acceso a las bodegas el 19-01-2023 y no respondieron el requerimiento notarial del 10-09-2025. 8) Que fijaron domicilio en el 504-D. Franco decide.

§9 La causa penal RIT 1770-2024 (7° JG Santiago) — punto de prueba 7

Querella de Jorge contra Aída y Christian: apropiación indebida (470 N° 1 CP), administración desleal (470 N° 2), contrato simulado (471 N° 2). Objeto: mandato 18-02-2019 y compraventa 04-11-2020 como actos simulados, precio de \$95 M nunca pagado, administración de arriendos sin rendición. RUC 2410007828-3.

ESTADO REAL

Cerrada por decisión de no perseverar del Ministerio Público (art. 248 c CPP), confirmado por Jorge. La contestación de C-4713 lo afirma como hecho y el certificado del punto 7 lo va a decir. **Fecha y documento ya están:** decisión del fiscal 21-03-2025, audiencia y término aprobado 09-05-2025, reapertura rechazada (respuesta SIAU 09-10-2025 y ebook penal pág. 33, carpeta 07). Causal: falta de antecedentes suficientes para acusar.

CONTRA-POSICIÓN

El no perseverar no es sobreseimiento ni absolución: no juzga los hechos ni produce cosa juzgada; la culpa civil (2314) y la comunidad (2308, 2310) no exigen delito. Se acompaña el certificado con una línea: «la decisión de no perseverar no constituye pronunciamiento sobre los hechos ni sobre la responsabilidad civil». Nada más.

LO QUE DEJÓ LA INVESTIGACIÓN

El **Informe PDI (742 págs.; 32 en el repo)** contiene lo que los imputados entregaron y declararon: 34 recibos del arriendo del 503-D pagados por ellos, el cheque protestado del 27-11-2020, sus dichos sobre la administración. La contraria pidió la carpeta en C-6511 (folio 228).

QUÉ HACER

Pedir a la Fiscalía la carpeta completa con los anexos 01-15 (KANBAN RIT 1770): sirve a los puntos 2, 3 y 8. Bajar de la OJV penal el acta de la audiencia del 09-05-2025. La vía penal 2.0 (uso nuevo del mandato en cada escrito, 196 CP) **no se menciona en C-4713:** se anota.

§10 Cuentas de servicios hasta hoy — lo que hay y lo que falta bajar

Las cuentas acreditan ocupación por terceros mes a mes. Hoy llegan a marzo de 2026; el probatorio necesita hasta septiembre. Ni en Gmail ni en la bóveda hay boletas posteriores. Y mejor que las boletas: un **oficio** del tribunal a cada empresa por titular, dirección y desde cuándo, que convierte el indicio en instrumento.

INMUEBLE	SERVICIO · CUENTA	TITULAR EN LA CUENTA	CUBIERTO	FALTA
Lord Cochrane 30 D508	ENEL · cliente 245740-7 	Paula Acevedo B.	sep-2023 → 04-mar-2026 (30 boletas) · «corte en trámite» en marzo	abr → sep-2026
Lord Cochrane 30 D509	ENEL · cliente 245741-5 	(ver boleta)	ago-2023 → 04-mar-2026 (30 boletas) · último pago 18-02-2026 en Caja Vecina	abr → sep-2026
Chile España 8316-B	Aguas Andinas · cuenta 493432-6 · medidor 25249260 	Claudia Orellana	historial 48 meses al 12-03-2026 (activo, sin corte)	abr → sep-2026
Chile España 8316-B	Electricidad	—	nada	todo
Bodegas Diagonal Paraguay 254	Gastos comunes / administración	—	libro de visitas 22-01-2023	todo
Lord Cochrane 30	Administración (lordcochrane30@gmail.com)	—	instructivo de mudanzas	registro de ocupantes y autorizaciones

§11

Qué falta hasta el 29 — marca lo que vayas cerrando

Ordenado por lo que más mueve la aguja. Las marcas se guardan en este navegador; el cierre formal va en el KANBAN.

0/14

0%

☐

Compartir con Franco la carpeta OneDrive «Prueba-por-punto-de-prueba» y responder su correo

Reemplaza el Drive de marzo que nunca abrió. Borrador  en la ficha del 21-09, [§5](#). Decidir el párrafo sobre TDAH/peritaje.

HOY

- | | | |
|---|---|----------|
| ☐ | Leer en la OJV el escrito del 21: documentos acompañados y testigos ofrecidos | 22-SEP |
| Nombre, domicilio y profesión de cada uno; que estén Daniela y Virginia; que Rodrigo esté (el índice de evidencia decía que no). Cerrar el incidente del 09-sep en la Historia. | | |
| ☐ | Preguntar a Franco si los cinco están citados y si Rodrigo y Marisol pueden declarar por vía telemática | ≤ 23-SEP |
| Un tema, una pregunta. Ventana 7-9 AM Chile. | | |
| ☐ | Certificados de dominio vigente: CBR San Miguel (fs. 13163 vta N° 12200) y CBR Santiago (3 inscripciones de 2022) | ≤ 25-SEP |
| En línea, costo bajo. San Miguel primero. | | |
| ☐ | Tres certificados de estado: C-6511 (6° JC), C-4776 (19° JC), RIT 1770-2024 (7° JG) | ≤ 25-SEP |
| Antes del de RIT 1770, verificar la orden de no perseverar. Carpetas 05, 06 y 07 están vacías. | | |
| ☐ | Pedir exhibición de los contratos de arriendo y de lo percibido desde el 14-11-2020 (art. 349) | ≤ 29-SEP |
| Dentro del término (art. 327). Su §74 nombra los contratos; Aída admitió en la dúplica de C-6511 que sigue percibiendo. Mensaje 2 a Franco, cuando conteste. | | |
| ☐ | Pedir absolución de posiciones de Aída y Christian (art. 385) y dejar escrita la versión de Jorge sobre bodegas, 423-429 y Chile España | ≤ 29-SEP |
| Porque la van a pedir de vuelta. Pliego si Franco lo pide. | | |
| ☐ | Una sola base de renta para las cuatro unidades y un solo número para las bodegas | ≤ 25-SEP |
| La de la serie RE. Anotar en la RE los meses que cubre C-4713. | | |
| ☐ | Certificados TGR de deuda de contribuciones de los roles 387-383, 387-384, 387-491 y 423-429 | ≤ 29-SEP |
| Con Chile España solo es un ejemplo; con todos, un patrón contra su §37. | | |
| ☐ | Confirmar con Rodrigo la fecha de su constatación (15 o 23 de mayo) y el nombre completo del conserje | ≤ 27-SEP |
| Un testigo que duda de la fecha de su propio hecho pierde el hecho. | | |
| ☐ | Preparar cada testigo para su tacha y acotar sus relatos a hechos propios | ≤ 27-SEP |
| Sin calificaciones jurídicas («fraude», «omisión dolosa»); cifras y fechas con documento o no se dicen (§6, cruce 6). | | |
| ☐ | Pedir oficios a ENEL (245740-7, 245741-5), Aguas Andinas (493432-6) y a las administraciones de Lord Cochrane 30 y Diagonal Paraguay 254 | ≤ 25-SEP |
| Convierte las cuentas (privado de tercero) en informe oficial. Se pide dentro del término. Mientras, bajar las boletas abr→sep-2026 por número de cliente. | | |

- ☐ **Acta de la audiencia del 09-05-2025 (RIT 1770-2024) y carpeta investigativa con anexos 01-15** ≤ 25-SEP
- La fecha ya está (fiscal 21-03-2025; término 09-05-2025): la acción contra el Estado (Ley 19.640 art. 5°, 4 años) vence el 09-05-2029.
- ☐ **Vigilar en la Corte: ing. 15942-2025 (sustitución) y la apelación del folio 43 (punto 3, ingreso sin número)** QUINCENAL
- Devolutivo: la causa no se detiene. Franco decide si pide alegatos (art. 199, 5 días desde el certificado de ingreso).

§12

Jurisprudencia — casos parecidos ya resueltos

Búsqueda del 21-09 en el Buscador Unificado del Poder Judicial (base Corte Suprema, «cese goce gratuito comunero frutos», 123 resultados, primera página leída) más los tres fallos y demandas modelo que ya estaban en la bóveda. Ficha completa con grado de certeza y pendientes en el repo: [intelligence/jurisprudencia/10_Cese_Goce_Gratuito_Frutos_Comuneros.md](#). Certeza: texto completo leído · resultado oficial del buscador, texto pendiente · citado por otro escrito.

Fuente maestra: [buscador](#) · [Corte Suprema](#) — la página individual de cada fallo exige cuenta de usuario, así que no hay link directo: se entra al buscador, base Corte Suprema, y se busca por el rol (o por «cese goce gratuito comunero frutos», que trae los de esta tabla en la primera página).

FALLO	QUÉ RESOLVIÓ	PARA C-4713	CERTEZA
CS 6.566-2018 · 4.ª Sala · 16-12-2019	Casó a la C.A. de La Serena por aplicar 2081/2305 «por sobre la norma especial del art. 655»; el uso de la cosa común «no supone atribuir a un comunero en exclusiva los frutos... la ley se los adjudica a todos en proporción a sus cuotas»	★ Responde el §73 de la contestación (mandato tácito): el 655 prima	citado en la demanda · pág. 4 · texto completo
C-4973-2022 · 2º JC San Miguel · 15-12-2023 → CS 6.747-2025 · 31-12-2025 · firme buscador · Corte Suprema	Acoge el cese desde la ejecutoria. Rechaza el canon (naturaleza del sumario; prestaciones mutuas ante el	El manual de la contraria. Las tres grietas ya están cerradas en C-4713: fecha 14-11-2020 (defunción), «la proporción que me corresponde» (demanda pág. 4), cuentas pedidas	texto completo sentencia, consideraciones

FALLO	QUÉ RESOLVIÓ	PARA C-4713	CERTEZA
	partidor; terceros no obligados) y los perjuicios: sin fecha cierta de inicio, sin los demás comuneros, sin cuentas pedidas	(notarial 10-09-2025; acta C-6511 pos. 14). Y el punto 3 con «naturaleza y monto» lo fijó el tribunal	
CS 28.726-2024 · 1.ª Sala · 11-03-2026 (C.A. San Miguel 342-2024; 2º JL San Bernardo C-1659-2022) 🔍 buscador · Corte Suprema	Confirma el cese contra la comunera que ocupaba en exclusiva sin título especial y ordena restituir el uso y goce «sobre la base de las cuotas o proporción» de cada comunero (c. 5.º). La renta (\$803.333/mes) y la restitución de todos los frutos desde el inicio de la comunidad no se concedieron en ninguna instancia porque ninguna prueba acreditó «la existencia y, en su caso, el monto de los menoscabos» (c. 6.º). El argumento de que el 655 «solo permite pedir el cese, no la devolución» fue de la demandada en su recurso; la Corte no lo hizo suyo (c. 7.º: «acápites de la demanda que no fueron concedidos»)	★ A favor en el cese y en la regla de proporción. En el número dice lo mismo que San Miguel: sin prueba de existencia y monto, no hay frutos . Con las tasaciones, las cuentas de terceros y su §74, C-4713 tiene lo que Maldonado no tuvo. Cita además los Roles 25.912-2014 y 20.273-2018 y a Espada Mallorquín (RChDP N° 21, 2013)	✅ texto completo 📄 H

FALLO	QUÉ RESOLVIÓ	PARA C-4713	CERTEZA
CS 41.804-2025 · 1.ª Sala · 29-10-2025 (Hualpén) 🔍 buscador · Corte Suprema	Rechaza casación de la demandada: cese acogido y canon anual del 5 % del avalúo fiscal fijado en el mismo sumario ; la carga de probar que el goce no era gratuito es de la demandada	★ Canon en el sumario y presunción de gratuidad	
CS 119.568-2023 · 06-02-2025 (27° JC Santiago C-8923-2017) 🔍 buscador · Corte Suprema	Cese sobre fondos de una cuenta y sus frutos, puestos a disposición del administrador pro indiviso (arts. <u>655</u> , <u>680</u> , <u>653 CPC</u>)	A favor: cese + frutos + administrador en un solo juicio (el primer otrosí de nuestra demanda pide administrador)	
CS 30.841-2025 · 07-10-2025 🔍 buscador · Corte Suprema	Sumario de cese ante el 3er JC Santiago , nuestro tribunal; casación rechazada	Leer la sentencia de primera instancia para conocer el criterio de la casa	
CS 5.031-2024 · 31-05-2024 (Castro) 🔍 buscador · Corte Suprema	Cese rechazado con costas : el propio actor también tenía domicilio en el predio, así que no había goce <i>exclusivo</i> de la demandada	 El fallo del contraataque (rol 423-429, bodegas). Cómo se contrarresta, con documento: (1) el goce que ataca C-4713 es la percepción de las rentas de 508, 509 y Chile España, que Jorge jamás recibió; guardar pertenencias en una bodega no es gozar de un departamento arrendado; (2) Jorge vive en Canadá desde 2015 y no habita nada; (3) el acceso a las bodegas se le negó el 19-01-2023 y sus pertenencias siguen retenidas; (4) pidió por escrito participar y rendir cuentas: carta certificada de cese del uso gratuito del 28-	

FALLO	QUÉ RESOLVIÓ	PARA C-4713	CERTEZA
		05-2024  certificado de envío y requerimiento notarial del 10-09-2025 sin respuesta  . Quien pide entrar y le cierran la puerta no está gozando: está excluido, que es exactamente el presupuesto del 655. Riesgo residual: que pidan cese contra Jorge por las bodegas, lo que en C-4713 abarataría sus propias cuotas y no toca las rentas	
CS 25.912-2014 · CS 104.554-2020 · JLG Coelemu C-120-2018	Cualquier comunero puede pedir el justo uso «e incluso indemnizar a los copartícipes» por uso excluyente; el cese es atributo del dominio; el uso no permite «atribuirse exclusivamente los frutos»	A favor (legitimación del punto 9 y la categoría de indemnización entre comuneros)	 citados en C-18-2025

LO QUE SE SACA EN LIMPIO

El cese está ganado en derecho en todos los fallos leídos. Lo que se pierde es **el número, siempre por prueba**: fecha, comuneros ausentes, cuentas no pedidas, daño no acreditado. Ninguno exige dolo ni culpa, y ninguno dice que los frutos no quepan en la acción del 655: dicen que hay que probarlos. Por eso el probatorio de 8 días es el número, y por eso el [§5](#) lleva la fecha, la proporción y la base de cada cifra.

C-4713-2025 · estado al 21-09-2026 · fuentes: ficha del 17-09 (resolución folio 43), ficha del 21-09 (correos de Franco), contestación folio 32, serie RE 14-09 · carpeta OneDrive _ActiveOps/LegalOps/CHL-2026-C-4713-2025/Prueba-por-punto-de-prueba/ · jurisprudencia: intelligence/jurisprudencia/10_Cese_Goce_Gratis_Frutos_Comuneros.md

BORRAR MARCAS